

0003684-18.2015.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SANTOS NASCIMENTO DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

MATHEUS SANTOS NASCIMENTO DE SOUZA devidamente qualificado nos autos, foi condenado por infração ao artigo 33, caput, c.c. art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à reprimenda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003684-18.2015.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003684-18.2015.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SANTOS NASCIMENTO DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

MATHEUS SANTOS NASCIMENTO DE SOUZA devidamente qualificado nos autos, foi condenado por infração ao artigo 33, caput, c.c. art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à reprimenda de 05 anos e 10 meses de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa, no mínimo; e o acusado TIELE DE SOUZA como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 em concurso material, à reprimenda de 10 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, mais 712 dias-multa. em sentença data à pena de 10 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e ao pagamento de 712 dias-multa, no mínimo legal (fls. 168/178).

Irresignados, os réus recorreram à Superior Instância.

Por acórdão datado de 10/08/2017, foi dado parcial provimento ao recurso para adequação da pena (fls. 251/277).

Trânsito em julgado para o Ministério Público em 27/09/2017 e para os réus em 05/09/2017 e 30/10/2017 (fls. 280 e 284).

Guia de recolhimento expedida.

Resta a execução da multa.

É O NECESSÁRIO.
DECIDO.

O Art. 51 do Código penal estabelece: " Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição (Redação dada pela Lei 13.964/2019).

Por sua vez, o Art. 174 do CTN define: " A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

Considerando que da data do trânsito em julgado para a acusação até o presente momento transcorreu lapso temporal de mais de 05 anos, acolho o parecer ministerial e declaro EXTINTA A PENA DE MULTA imposta na sentença a TIELE DE SOUZA e MATHEUS SANTOS NASCIMENTO DE SOUZA, pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e 174, caput, do CTN.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.
de Carapicuíba, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA